

Reglement Arbeitszeit und Ferien

Inhalt

1.	Allgemeines.....	3
1.1	Geltungsbereich	3
1.2	Inkrafttreten	3
1.3	Allgemeine Bestimmungen.....	3
2.	Arbeits- und Ruhezeit.....	4
2.1	Wöchentliche Arbeitszeit	4
2.2	Maximale tägliche Arbeitszeit	4
2.3	Tägliche Ruhezeit.....	4
2.4	Pausen.....	4
2.5	Arbeitsweg	4
3.	Home-Office	6
4.	Mehrarbeit.....	7
4.1	Voraussetzungen	7
4.2	Abgeltung	7
4.3	Spezialregelung	7
5.	Rahmenarbeitszeit	8
5.1	Blockzeit.....	8
5.2	Servicezeiten.....	8
5.3	Schichtarbeit	8
6.	Zeiterfassung	10
6.1	Elektronische Zeiterfassung	10
6.2	Persönliche Zeitabrechnung.....	10
6.3	Nachträgliche Erfassungen und Korrekturen	10
7.	Zeitkonto und Gleitzeitsaldo	11
7.1	Gleitzeitsaldo.....	11
7.2	Kompensation	11
7.3	Abbau von Überzeit / Überstunden.....	11

7.4	Keine Arbeitszeiterfassung	12
7.4.1	Geschäftsleitung	12
7.4.2	Kader und Aussendienst	12
7.5	Geschäftsreisen	12
8.	Ferien und Absenzen	13
8.1	Zuständigkeit	13
8.2	Ferien	13
8.3	Betriebsferien	14
8.4	Ferienbezug	14
8.5	Ferienvorbezug	14
8.6	Gewährung von unbezahltem Urlaub	14
8.7	Kürzung des Ferienanspruchs	14
8.8	Ferienunterbruch infolge Krankheit und Unfall	15
8.9	Höhere Gewalt, Pandemie, Epidemie	15
8.10	Bezahlte Feiertage	15
8.11	Vorgeholte freie Tage	15
8.12	Kurzabsenzen	15
8.13	Private Absenzen	16
8.14	Mitarbeitende mit Familienpflichten	16
8.15	Krankheitsbedingte Absenzen	16
9.	Abweichungen von arbeitsvertraglichen Bestimmungen	17
9.1	Ziel	17
9.2	Anwendungsfall	17
9.2.1	Überwindung wirtschaftlicher Schwierigkeiten	17
9.2.2	Dauer und Verfahren	17
9.3	Gemeinsame Bestimmungen	18
10.	Abrechnung bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses	19
10.1	Kündigung	19
10.2	Vorzeitige Auflösung des Arbeitsverhältnisses / Freistellung	19

1. Allgemeines

1.1 Geltungsbereich

Die Reglemente und Arbeitsanweisungen bilden einen integralen Bestandteil der Allgemeinen Anstellungsbedingungen. Die Firma behält sich vor, die vorliegenden Reglemente zu ändern oder zu ergänzen. Änderungen zu den Reglementen werden dem Mitarbeitenden persönlich und rechtzeitig mitgeteilt.

Teilzeitbeschäftigte haben bei den Bestimmungen einen anteilmässigen Anspruch.

1.2 Inkrafttreten

Die jeweils neueste Version/Fassung hat Gültigkeit. Das vorliegende Reglement ersetzt alle früher getroffenen vertraglichen Vereinbarungen sowie mündlichen oder schriftlichen Regelungen und ist mit Wirkung ab 1. Januar 2021 gültig.

1.3 Allgemeine Bestimmungen

Regelungen betreffend die geltende wöchentliche Arbeits- und Ruhezeit, Schichtarbeit, Nacht- und Sonntagsarbeit, Ferien, Feiertage und ausserordentliche Absenzen richten sich nach den jeweils anwendbaren Anstellungsbedingungen.

Es sind je nach Abteilung und/oder Funktion unterschiedliche Arbeitszeitmodelle anwendbar. Die Anwendung des jeweiligen Arbeitszeitmodells richtet sich nach den Anstellungsbedingungen, dem Stellenbeschrieb und/oder dem individuellen Arbeitsvertrag.

Die Bestimmungen in diesem Arbeitszeitreglement gelten für Mitarbeitende in Teilzeitarbeitsverhältnissen sinngemäss, soweit für den Einzelfall keine Sonderregelung getroffen wird. Über die Anwendung ist von Fall zu Fall zu entscheiden.

Als rechtliche Rahmenbedingungen sind zu beachten:

- Bestimmungen zum Arbeitsvertrag im Obligationenrecht
- Arbeitsgesetz
- Verordnungen zum Arbeitsgesetz

2. Arbeits- und Ruhezeit

2.1 Wöchentliche Arbeitszeit

Die Sollarbeitszeit beträgt bei Vollzeitbeschäftigung 40.75 Stunden/Woche, zuzüglich 1.75 Std. Vorholzeit, was durchschnittlich 8.5 Arbeitsstunden pro Tag entspricht.

Die wöchentliche Arbeitszeit darf 45 Stunden im Grundsatz nicht überschreiten.

2.2 Maximale tägliche Arbeitszeit

Die tägliche Arbeitszeit muss mit Einschluss der Pausen und der Überzeit innerhalb von 14 Stunden liegen. Unter Berücksichtigung der zwingenden Pausen darf die effektive tägliche Arbeitszeit somit maximal 12,5 Stunden betragen (Art. 10 Abs. 3 ArG).

2.3 Tägliche Ruhezeit

Zwischen zwei Arbeitstagen ist eine Ruhezeit von mindestens 11 Stunden einzuhalten. Die tägliche Ruhezeit darf einmal pro Woche auf 8 Stunden verkürzt werden, sofern im Durchschnitt von zwei Wochen eine tägliche Ruhezeit von 11 Stunden eingehalten wird (Art. 15a ArG).

2.4 Pausen

Die Arbeit ist durch Pausen von folgender Minstdauer zu unterbrechen:

- 15 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als 5 Std. 30 Minuten
- 30 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als 7 Std.
- 60 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als 9 Std.

Alle Pausen (inkl. Rauchpausen) gelten nicht als Arbeitszeit. Beginn und Ende der Pause sind mit dem persönlichen Badge am Zeiterfassungsterminal minutengenau zu erfassen.

Die Pausenregelung in der Produktion und Logistik richten sich nach dem massgebenden Schichtreglement, dem Schichtplan oder der Weisung des Vorgesetzten.

2.5 Arbeitsweg

Als Arbeitszeit im Sinne des Arbeitsgesetzes gilt die Zeit, während der sich der Mitarbeitende zur Verfügung der Firma zu halten hat (Art. 13 Abs. 1 ArGV 1). Der Weg zu und von der Arbeit gilt nicht als Arbeitszeit. Ist die Arbeit jedoch ausserhalb des Arbeitsortes zu leisten, an dem der Mitarbeitende gewöhnlich seine Arbeit verrichtet, und fällt dadurch die Wegzeit länger als üblich aus, so stellt die zeitliche Differenz zur normalen Wegzeit Arbeitszeit dar (Art. 13 Abs. 2 ArGV 1).

Für Monteure gilt folgende abweichende Regelung:

- Wohnort – Kleindöttingen oder Lager = Freizeit
- Wohnort – Baustelle = Arbeitszeit, sofern der Weg kürzer ist als zum Lager

Eine weitere Ausnahme besteht darin, wenn feststeht, dass der Mitarbeitende den überwiegenden Teil der Arbeitszeit von seinem Zuhause aus erledigen muss (angeordnet). In diesem Fall gelten die Anreisezeiten zu Sitzungen als Arbeitszeit.

3. Home-Office

Wo die betrieblichen Anforderungen dies erlauben, ist Home-Office nach Absprache mit dem direkten Vorgesetzten zulässig. Die Mitarbeitenden erfassen die effektiv geleistete Arbeitszeit. Die Mitarbeitenden verpflichten sich, die Vorgaben des Arbeitsgesetzes (ArG) und die vorgeschriebenen Pausen einzuhalten (gemäss Ziff. 2.5).

Die Firma stellt den Mitarbeitenden folgende Arbeitsmittel zur Verfügung:

- Notebook / Docking Station / Monitor (28 Zoll) (1) / Tastatur / Maus

Der Mitarbeitende stellt Drucker, Büromöbel und Arbeitsmaterial, welches er für die Home-Office Arbeit benötigt, zur Verfügung. Eine Entschädigung durch die Firma erfolgt nicht, da bereits im Lohn enthalten. Die Miet-, Reinigungs-, Heiz-, Stromkosten, allfällige Gebühren wie Telefon und Internet sowie weitere entstehende Auslagen sind vom Mitarbeitenden selbst zu tragen. In Einzelfällen kann eine Ausnahme zugelassen werden. Zudem muss die Abwesenheit im Outlook vermerkt sein und die Erreichbarkeit sichergestellt sein.

Rechtliche Aspekte von ausländischen Mitarbeitenden (Grenzgängern) im Home-Office:

- Es besteht die 25%-Regel, welche bedeutet, dass die Firma von Grenzgängern im Home-Office ab Erreichen dieses Schwellenwerts in einem fremden Land nach den dort geltenden Regeln Sozialversicherungsbeiträge abführen muss.
- Gemäss Doppelbesteuerungsabkommen wird das Einkommen da versteuert, wo es effektiv erzielt wird. Bei Home-Office ab 5 Tagen/Monat, muss ein Mitarbeitender, zusätzlich zu der Quellensteuer, für die Tage im Home-Office Steuern im Wohnland bezahlen. Der Quellensteuertarif in der Schweiz wird dementsprechend angepasst.
- Mitarbeitende im Ausland mit Home-Office tragen die Verantwortung für die Einhaltung der rechtlichen Aspekte.
- Ausnahmeregelungen von Home-Office in Fällen wie z. B. Pandemien und Notfällen werden durch die ausländischen Steuerbehörden festgelegt.

Home-Office kann von der Firma jederzeit widerrufen werden, soweit persönliche, betriebliche oder organisatorische Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Home-Office.

4. Mehrarbeit

4.1 Voraussetzungen

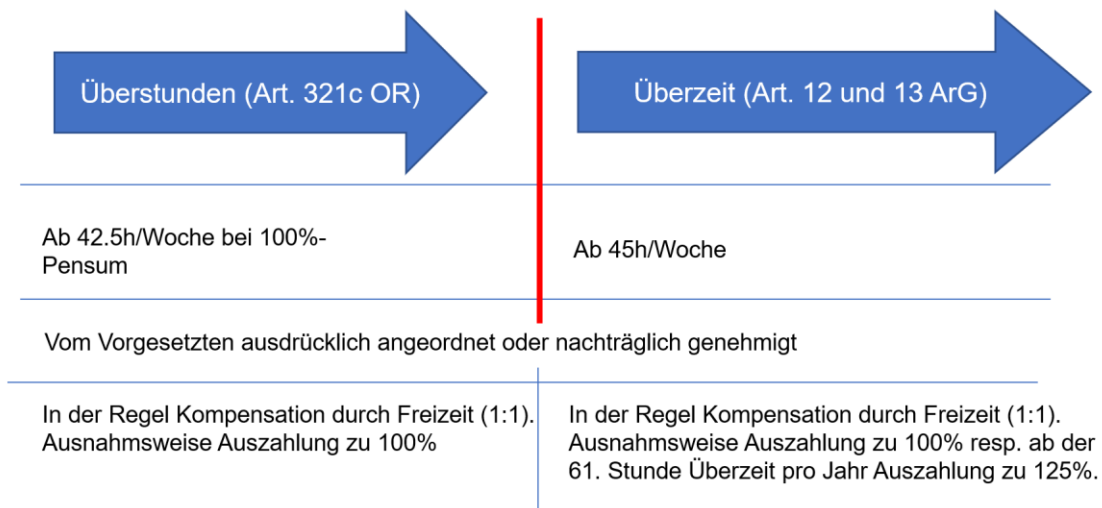
Mehrarbeit muss vom Vorgesetzten angeordnet oder nachträglich genehmigt werden. Überzeitarbeit ist nur im Tages- und Abendzeitraum erlaubt und darf einzig aus den nachfolgenden Gründen geleistet werden (Art. 12 Abs. 1 ArG):

- wegen Dringlichkeit der Arbeit
- wegen ausserordentlichen Arbeitsandranges
- für Inventaraufnahmen, Rechnungsabschlüsse oder Liquidationsarbeiten
- zur Beseitigung von Betriebsstörungen

4.2 Abgeltung

Der folgenden Grafik kann entnommen werden, was unter Überstunden und Überzeit zu verstehen ist und wie diese kompensiert, resp. abgegolten werden:

Gegenüberstellung Überstunden-Überzeit



Der Mitarbeitende erklärt sein ausdrückliches Einverständnis, dass Überstunden und Überzeit in der Regel durch Freizeit von gleicher Dauer (1:1) kompensiert werden. Der Mitarbeitende nimmt zur Kenntnis, dass die gesetzlichen Regelungen zur maximal zulässigen Mehrarbeit einzuhalten sind.

4.3 Spezialregelung

Monteure:

- An-/Rückreise zur Baustelle: 1:1
- Baustelle: > 8.5h = Lohnzuschlag 25% (wird monatlich ausbezahlt)

Betriebsangestellte (ohne Montage):

- Erhalten am Samstag zusätzlich CHF 10.00/h, sofern sie bereits mehr als 45 Stunden in dieser Woche gearbeitet haben

5. Rahmenarbeitszeit

Die Rahmenarbeitszeit legt den Zeitraum fest, in dem die Arbeitsleistung erbracht werden kann. Diese kann von Montag bis Samstag zwischen 05.30 Uhr und 22.30 Uhr geleistet werden. In der Regel soll die Arbeit jedoch während fünf Tagen in der Woche erbracht werden.

Nacht- und Sonntagsarbeit ist bewilligungspflichtig und muss vom direkten Vorgesetzten schriftlich angeordnet werden.

5.1 Blockzeit

Ist nichts anderes festgelegt, gilt die Zeit von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr als Funktionszeit (interne Ansprechzeit/Blockzeit). Während der Ansprechzeit hat sich der Mitarbeitende bei Bedarf für Sitzungen, Besprechungen etc. zur Verfügung zu halten.

5.2 Servicezeiten

Bereiche, welche Dienstleistungen für interne oder externe Kunden erbringen, stellen ihre Servicezeiten eigenverantwortlich sicher. Servicezeiten reglementieren die Präsenzzeiten einer Organisationseinheit und beziehen sich nicht auf einzelne Personen. Die Erreichbarkeit der Mitarbeitenden während der Servicezeiten ist zu gewährleisten. Die Festlegung erfolgt durch die verantwortlichen Vorgesetzten in Absprache mit der Geschäftsleitung.

Folgende Kriterien sind zu erfüllen:

- Wahrnehmung der Kundenanforderungen und Terminvorgaben
- Sicherstellung einer hohen Produktivität, Vermeidung von Fehlzeiten
- Sicherstellung und Koordination der internen Schnittstellen

5.3 Schichtarbeit

Schichtarbeit liegt vor, wenn zwei oder mehrere Gruppen von Mitarbeitenden nach einem bestimmten Zeitplan gestaffelt und wechselweise am gleichen Arbeitsplatz zum Einsatz gelangen.

Die Anforderungen der produzierenden Organisationsbereiche – wie Auslastung Maschinen, Qualitätssicherung usw. – schränken die Möglichkeiten einer flexiblen Arbeitszeitgestaltung naturgemäss ein. Die Planung des Schichtbetriebs erfolgt unter Berücksichtigung der Mitspracherechte und der Bedürfnisse der Mitarbeitenden, soweit dies betrieblich möglich ist. Die Arbeitszeit inkl. Pausen richtet sich nach den anwendbaren Vorgaben und den jeweiligen Schichtplänen.

6. Zeiterfassung

6.1 Elektronische Zeiterfassung

Die geleistete Arbeitszeit ist im Zeiterfassungssystem lückenlos und wahrheitsgetreu zu dokumentieren. Die Zeiterfassung ist vom Mitarbeitenden persönlich vorzunehmen. Er erfasst Arbeitsbeginn, sämtliche (Rauch-)Pausen und das Arbeitsende. Zudem erfasst er sämtliche weiteren Abwesenheiten. Jeder Mitarbeitende ist für die korrekte Durchführung seiner Zeiterfassung verantwortlich. Die Zeiterfassung durch Dritte ist verboten.

6.2 Persönliche Zeitabrechnung

Jeder Vorgesetzte prüft nach dem Monatsende die erfassten Arbeitszeiten, Abwesenheiten und aktuellen Zeitsaldi seiner Mitarbeitenden. Unstimmigkeiten sind sofort der Personalabteilung zu melden.

6.3 Nachträgliche Erfassungen und Korrekturen

Vergessene Kommen/Gehen - Erfassungen und andere fehlerhafte Erfassungen müssen innert 1 Woche durch den Mitarbeitenden im System erfasst und zur Bestätigung an den Vorgesetzten weitergeleitet werden.

7. Zeitkonto und Gleitzeitsaldo

Für alle Mitarbeitenden, die ihre Arbeitszeit elektronisch erfassen, wird ein individuelles Zeitkonto geführt. Die vom Mitarbeitenden effektiv geleistete Arbeitszeit wird täglich mit der Tages-Soll-Arbeitszeit verglichen. Die Differenz wird als Gleitzeitsaldo bezeichnet. Der Gleitzeitsaldo wird laufend kumuliert.

7.1 Gleitzeitsaldo

Der Saldo des Zeitkontos darf für Vollzeitbeschäftigte jeweils Ende März höchstens plus/minus 120 Stunden betragen. Bevor ein Mitarbeitender diese Grenzen der Saldi erreicht, muss ein Gespräch mit dem Vorgesetzten und der Personalabteilung stattfinden, um eine schriftliche Vereinbarung aufzusetzen. Wenn keine Vereinbarung getroffen wird, werden die Minusstunden mit der nächsten Lohnauszahlung verrechnet und die Stunden über 120 verfallen. Die Höhe der Zeitkonten und die Art ihrer Steuerung werden bereichsweise geregelt. Bereichsweise können die zulässigen Höchst- resp. Tiefstsaldi des Zeitkontos von dieser Regelung abweichend definiert werden.

7.2 Kompensation

Bei einem Freizeitausgleich durch Kompensation von mehr als 3 Stunden muss der Vorgesetzte zwingend vorgehend informiert werden. Der Bezug von Gleitzeit setzt immer zwingend einen positiven Zeitsaldo voraus. Durch den Bezug von halben oder ganzen Gleitzeittagen darf kein negativer Zeitsaldo entstehen bzw. ein angeordneter Minussaldo nicht zusätzlich anwachsen. Der Bezug von Ferientagen geht in diesen Fällen vor. Jeder Bezug von Gleitzeit- oder Ferientagen muss vorab vom Vorgesetzten bewilligt werden. Innerhalb eines Abrechnungsjahres (März bis März) können maximal 10 Arbeitstage durch Überzeiten kompensiert werden. Ein höherer Bezug ist durch den Vorgesetzten begründet zu genehmigen.

7.3 Abbau von Überzeit / Überstunden

Die Firma hat das Recht, den Abbau von Überzeit / Überstunden über eine Reduktion der täglichen Arbeitszeit anzuordnen und kann so die individuelle Freiheit des Mitarbeitenden einschränken.

Die Firma kann bei Mitarbeitenden im Minussaldobereich mit vorgeschriebenen Arbeitszeiten das Aufarbeiten des Minussaldos anordnen. Dabei darf der Mitarbeitende nicht gezwungen werden, mehr als zwei Stunden täglich aufzuarbeiten.

7.4 Keine Arbeitszeiterfassung

7.4.1 Geschäftsleitung

Mitarbeitende, die eine höhere leitende Tätigkeit im Sinne von Art. 9 ArGV1 ausüben, sind vollumfänglich von der Arbeitszeiterfassungspflicht befreit. In diese Kategorie fallen ausschliesslich Mitarbeitende, die eine weitreichende Entscheidungsbefugnis innehaben. Diese Entscheide müssen sich auf wesentliche Angelegenheiten des Unternehmens beziehen und geeignet sein, den Gang oder die Struktur des Unternehmens insgesamt, mindestens aber eines seiner Hauptteile, nachhaltig zu bestimmen. Diese Mitarbeitenden leisten Vertrauensarbeitszeit. Die Vergütung durch die Firma beinhaltet auch die Bereitschaft dieser Mitarbeitenden zu Sonderleistungen.

7.4.2 Kader und Aussendienst

Die Firma kann mit Mitarbeitenden, die ihre Tätigkeit zeitlich und organisatorisch selbst gestalten können und inhaltlich über einen wesentlichen Entscheidungsspielraum verfügen, eine Vereinbarung zwecks vereinfachter Arbeitszeiterfassung treffen. Ob ein Mitarbeitender in diese Kategorie fällt, wird aufgrund des Pflichtenhefts und der tatsächlich zu erfüllenden Aufgaben entschieden und im Arbeitsvertrag festgehalten.

Mitarbeitende, die in diese Kategorie fallen, sind ebenfalls von der täglichen Arbeitszeiterfassungspflicht befreit (Ausnahme Erfassung geleistete tägliche Arbeitszeit sowie bei Nacht- und Sonntagsarbeit zusätzlich Anfang und Ende der Arbeitseinsätze). Auch sie leisten Vertrauensarbeitszeit.

7.5 Geschäftsreisen

Für Geschäftsreisen ist die effektiv geleistete Arbeitszeit zu erfassen. Dabei wird ein Arbeitstag mit 8.5 Stunden berechnet. In Ausnahmesituationen, die vom Vorgesetzten bewilligt werden, kann die effektive Arbeitszeit (ohne Pausen) max. 12.5 Stunden betragen.

8. Ferien und Absenzen

8.1 Zuständigkeit

Die nachstehenden Detailregelungen gelten für den Normalfall. Die Verantwortung für deren regelkonforme Anwendung liegt bei den Vorgesetzten. Spezialfälle sind der Personalabteilung zum Entscheid vorzulegen.

Absehbare Absenzen sind den zuständigen Vorgesetzten und der Personalabteilung rechtzeitig zu unterbreiten. Sofern es in ihrer Befugnis liegt, entscheiden die Vorgesetzten über die Gewährung der Absenz. Die Erfassung der Absenz ist je nach abteilungsspezifischer Regelung Sache des Mitarbeitenden oder des Vorgesetzten.

8.2 Ferien

Jeder Mitarbeitende hat folgenden Anspruch auf bezahlte Ferien, sofern im Arbeitsvertrag nichts anderes vereinbart wurde:

- 25 Arbeitstage bis und mit dem Jahr, in dem er 20 wird
- 23 Arbeitstage nach dem zurückgelegten 20. Altersjahr bis und mit dem Jahr, in dem er 30 wird
- 24 Arbeitstage nach dem zurückgelegten 30. Altersjahr bis und mit dem Jahr, in dem er 40 wird
- 25 Arbeitstage nach dem zurückgelegten 40. Altersjahr bis und mit dem Jahr, in dem er 50 wird
- 28 Arbeitstage nach dem zurückgelegten 50. Altersjahr bis und mit dem Jahr, in dem er 60 wird
- 30 Arbeitstage nach dem zurückgelegten 60. Altersjahr

Für Teilzeitmitarbeitende bemisst sich der Ferienanspruch anteilig gemäss Beschäftigungsgrad.

Für Mitarbeitende, welche aufgrund ihrer Funktion und Tätigkeit keine Zeit erfassen, gelten zusätzlich die entsprechenden im Einzelarbeitsvertrag festgelegten Bedingungen. Diese Mitarbeitenden erhalten zusätzlich 3 Ferientage.

Wird das Arbeitsverhältnis während des Jahres angetreten oder aufgelöst, so wird der Ferienanspruch pro rata temporis bemessen.

Verlässt der Mitarbeitende die Firma nachdem er für das laufende Jahr das gesamte Ferienguthaben bereits bezogen hat, werden die zu viel bezogenen Ferientage bei der Lohnabrechnung abgezogen oder mit einem allfälligen positiven Gleitzeitsaldo verrechnet.

Die Ferien dürfen nicht zu Erwerbszwecken verwendet werden. Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses dürfen die Ferien nicht ausbezahlt werden.

8.3 Betriebsferien

Die Firma kann für das ganze Unternehmen oder für einzelne Bereiche Betriebsferien anordnen, während denen die Mitarbeitenden Ferien mit Anrechnung an ihrem Ferienguthaben beziehen müssen.

Aus dringenden Gründen, wie zum Beispiel einem Absatzeinbruch, kann die Firma für das ganze Unternehmen oder einzelne Bereiche Betriebsferien anordnen, sofern diese mindestens 3 Monate im Voraus angekündigt werden.

8.4 Ferienbezug

Bis spätestens Ende März jedes Jahres haben die Mitarbeitenden den Zeitpunkt der Ferien mit dem Vorgesetzten festzulegen. Die Firma behält sich das Recht vor, nach Rücksprache mit dem Mitarbeitenden, im Laufe des Jahres Verschiebungen vorzunehmen. Auch auf begründeten Antrag des Mitarbeitenden können geplante Ferien verschoben werden.

Die Ferien sind einmal jährlich zwei Wochen am Stück zu beziehen. Der Bezug von einzelnen und allenfalls halben Ferientagen ist möglich.

Es dürfen am Jahresende grundsätzlich nur 5 Ferientage vom Vorjahr übertragen werden, welche bis Ende März im Folgejahr abgebaut werden müssen. Falls mehr als 5 Ferientage vom Vorjahr übernommen werden müssen, wird mit dem Vorgesetzten und der Personalabteilung ein Abbauplan für diese erstellt.

8.5 Ferienvorbezug

Es kann maximal 1 Woche Ferien im Voraus bezogen werden und diese muss vom Vorgesetzten bewilligt werden.

8.6 Gewährung von unbezahltem Urlaub

Gesuche für unbezahlten Urlaub können nach Rücksprache mit der Personalabteilung und dem Vorgesetzten bewilligt werden. Bei unbezahltem Urlaub von mehr als einem Monat wird der Ferienanspruch pro rata temporis gekürzt. Im Weiteren werden sowohl die Mitarbeitenden- wie auch die Firmenbeiträge an die Sozialversicherungen, insbesondere für die berufliche Vorsorge und die Krankentaggeldversicherung, dem Mitarbeitenden belastet.

8.7 Kürzung des Ferienanspruchs

Bei Absenzen, die wegen Unfall, Krankheit, obligatorischen Dienstleistungen sowie Schwangerschaft (ausgenommen die Zeit des Schwangerschafts- und des Mutterschaftsurlaubs) innert eines Dienstjahres gesamthaft länger als zwei Monate dauern, wird der

jährliche Ferienanspruch für jeden weiteren vollen Absenz-Monat um einen Zwölftel gekürzt (Art. 329b OR).

8.8 Ferienunterbruch infolge Krankheit und Unfall

Bei Krankheit oder Unfall in den Ferien muss die Absenz sofort dem Vorgesetzten und der Personalabteilung mitgeteilt werden. Die Personalabteilung entscheidet aufgrund der Beurteilung der Ferienfähigkeit des Mitarbeitenden durch den Arzt darüber, ob die Krankheits- bzw. Unfalltage als Ferien zu verrechnen sind. Ein Arztzeugnis ist in einem solchen Fall zwingend erforderlich.

8.9 Höhere Gewalt, Pandemie, Epidemie

Eine Arbeitsverhinderung infolge Elementarereignissen auf dem Arbeitsweg (Lawinen, Glatteis, Stromunterbruch etc.) wird nicht als bezahlte Absenz entschädigt, sondern muss kompensiert oder in Form von Ferientagen bezogen werden.

8.10 Bezahlte Feiertage

Die Feiertage richten sich nach der eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebung am Sitz der Arbeitgeberin in Kleindöttingen. Feiertage, die auf einen Sonntag oder einen arbeitsfreien Samstag fallen, können nicht nachbezogen werden. Dasselbe gilt für Feiertage während Krankheit, Unfall, Schwangerschaft und Niederkunft, Militärdienst und unbezahltem Urlaub. Teilzeitmitarbeitende mit regelmässigen Arbeitszeiten haben für Feiertage, die auf einen Wochentag fallen, an dem sie in der Regel nicht arbeiten, keinen Anspruch auf finanziellen Ausgleich oder Nachbezug.

8.11 Vorgeholte freie Tage

Jedes Jahr im August werden durch die Firma grundsätzlich 10 zusätzliche freie Tage (z.B. Brückentage) für das Folgejahr definiert, für welche die Arbeitszeit laufend vorgeholt wird (Vorholtag). Falls die Firma ausnahmsweise für ein Kalenderjahr nicht 10 Vorholtag definiert, kann der Bezug der restlichen vorgeholten Zeit in Absprache mit den Vorgesetzten individuell vereinbart werden. Diese vorgeholte Zeit wird auf dem Konto Vorholtag parkiert. Der Bezug dieser vorgeholten Zeit muss jeweils durch den Mitarbeitenden bis spätestens per 31.12. für das folgende Jahr beantragt werden. Ansonsten verfällt der Anspruch auf Bezug dieser vorgeholten Zeit.

8.12 Kurzabsenzen

Kurzabsenzen wie Arzt- und Zahnarztbesuche, Therapien, Erledigung dringender persönlicher Angelegenheiten, Behördengänge usw. sind grundsätzlich ausserhalb der Arbeitszeit zu vereinbaren. In dringenden Fällen (z.B. unaufschiebbare Arztbesuche aufgrund von Unfall, Krankheit oder Behördengänge) können Absenzen mit Einverständnis

des Vorgesetzten und der Personalabteilung während der Arbeitszeit erfolgen. Kurzabsenzen zählen nicht zur bezahlten Arbeitszeit. Sie sind deshalb im Zeiterfassungssystem zu erfassen.

8.13 Private Absenzen

Aus besonderem Anlass und für die Erledigung dringender persönlicher Angelegenheiten, sofern diese auf die vereinbarte Arbeitszeit fallen, gewährt die Firma ihren Mitarbeitenden folgende bezahlte Absenzen:

- Eigene Heirat/Eintragung Partnerschaft 2 Tage
- Heirat von Verwandten ersten Grades: Kinder, Geschwister, Eltern 1 Tag
- Geburt eines eigenen Kindes (Vaterschaftsurlaub) 10 Tage
- Todesfall von Ehegatten, eingetragene Partner, Lebenspartner, (Pflege)Kinder, Eltern 3 Tage
- Todesfall von Grosseltern, Schwiegereltern, Geschwister 1 Tag
- Todesfall von anderen Verwandten
sofern an der Beerdigung teilgenommen wird bis 1 Tag
- Militärische Aushebung oder Inspektion sowie Entlassung Effektive Zeit
- Wohnungsumzug (nur bei eigenem Haushalt) 1 Tag
- Amtliche Vorladung gemäss schriftlichem Aufgebot Effektive Zeit

8.14 Mitarbeitende mit Familienpflichten

Bei der Festsetzung der Arbeits- und Ruhezeit ist auf Mitarbeitende mit Familienpflichten besonders Rücksicht zu nehmen. Als Familienpflichten gelten die Erziehung von Kindern bis 15 Jahren sowie die Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger oder nahestehender Personen. Diese Mitarbeitenden dürfen nur mit ihrem Einverständnis zu Überzeitarbeit verpflichtet werden. Die Firma hat Mitarbeitenden mit Familienpflichten gegen Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses die zur Betreuung kranker Kinder erforderliche Zeit im Umfang von maximal 3 Tagen/Ereignis freizugeben. Für die Betreuungszeit wird der Lohn weiterhin bezahlt, vorausgesetzt ein ärztliches Zeugnis vorliegt.

8.15 Krankheitsbedingte Absenzen

Erkrankt der Mitarbeitende, so hat er dies dem Vorgesetzten, falls dieser abwesend ist seinem Stellvertreter, unverzüglich telefonisch mitzuteilen und der Personalabteilung unaufgefordert ein Arztzeugnis vorzulegen, sofern die Krankheit mehr als 3 Kalendertage dauert. Die Firma kann in begründeten Fällen schon ab dem ersten Krankheitstag Arztzeugnisse einfordern und verlangen, dass sich der Mitarbeitende einer vertrauensärztlichen Untersuchung unterzieht. Der Mitarbeitende hat den Arzt bei Bedarf vom Arztgeheimnis gegenüber der Firma zu entbinden, um die Rechte und Pflichten des Mitarbeitenden gegenüber der Firma bestimmen zu können.

9. Abweichungen von arbeitsvertraglichen Bestimmungen

9.1 Ziel

Mit dem Ziel, Arbeitsplätze in der Schweiz zu erhalten oder zu schaffen, sind nach den folgenden Bestimmungen in einer Firma oder in einem Firmenbereich vorübergehende Abweichungen von der normalen Arbeitszeit in Ausnahmefällen möglich.

9.2 Anwendungsfall

Die Erhöhung der Arbeitszeit bis maximal 45 Stunden pro Woche ist im folgenden Anwendungsfall zulässig:

9.2.1 Überwindung wirtschaftlicher Schwierigkeiten

Zur Überwindung wirtschaftlicher Schwierigkeiten kann die Firma die arbeitsvertragliche Arbeitszeit erhöhen.

Wirtschaftliche Schwierigkeiten liegen vor, wenn

- der Betrieb oder ein Betriebsteil der Firma im vorangegangenen Geschäftsjahr einen Verlust erlitten hat oder
- in einem Betrieb oder Betriebsteil der Firma für die kommenden 12 Monate ein Verlust droht.

Die voraussichtliche Dauer der Periode erhöhter Arbeitszeit zur Überwindung wirtschaftlicher Schwierigkeiten wird durch die Firma im Voraus festgelegt. Nach Möglichkeit soll die Dauer von 15 Monaten nicht überschritten werden. Eine längere Dauer oder die Verlängerung der Periode erhöhter Arbeitszeit zur Überwindung wirtschaftlicher Schwierigkeiten ist in besonders begründeten Einzelfällen möglich. Die gesamte Dauer, inklusive Verlängerung, darf 30 Monate nicht übersteigen. Nach Ablauf der Periode gilt wieder die bisherige vertragliche Arbeitszeit.

9.2.2 Dauer und Verfahren

Um eine vorübergehende Abweichung der arbeitsvertraglichen Bestimmungen festlegen zu können, muss in jedem Fall wie folgt vorgegangen werden:

Die Firma informiert die betroffenen Mitarbeitenden rechtzeitig über die wirtschaftlichen Schwierigkeiten sowie eine sich abzeichnende Anwendung von Art. 4.3.

Die Firma begründet die Notwendigkeit und zeitliche Dringlichkeit der erforderlichen Massnahmen gegenüber den betroffenen Mitarbeitern schriftlich.

Art, Dauer, Ausmass und Modalitäten sowie allfällige Kompensationen der Abweichung werden in einer schriftlichen Weisung festgelegt.

Die schriftliche Information und Mitteilung der Weisung betreffend Modalitäten der Abweichungen hat mindestens 2 Monate vor dem Inkrafttreten der Weisung bzw. der Abweichung zu erfolgen.

9.3 Gemeinsame Bestimmungen

Betrifft die Abweichung nur einen Betriebsteil, so beziehen sich die in den Bestimmungen festgelegten Vorgehensregeln und Bedingungen nur auf diesen Betriebsteil.

Besteht die Abweichung in einer Erhöhung der wöchentlichen Normalarbeitszeit, so darf nicht zusätzlich dauernd Überzeit geleistet werden. Der Ausgleich von allfällig geleisteten Mehrarbeitsstunden erfolgt gemäss Ziff. 5.

Bei einer länger dauernden Abweichung informiert die Firma in angemessenen Abständen über deren Verlauf und deren Wirkungen.

10. Abrechnung bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses

10.1 Kündigung

Bei Kündigung des Arbeitsverhältnisses wird ein Stundensaldo (Differenz zwischen der geleisteten Arbeitszeit und der bei Einhaltung der normalen wöchentlichen Arbeitszeit zu leistender Stundenzahl) erstellt. Allfällige Plus- oder Minus-Stunden sollten während der Kündigungsfrist abgebaut bzw. nachgearbeitet werden. Ist dies nicht möglich, so gelten die Bestimmungen wie bei vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses.

10.2 Vorzeitige Auflösung des Arbeitsverhältnisses / Freistellung

Bei vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses wird ebenfalls ein Stundensaldo erstellt:

- Besteht im Zeitpunkt der vorzeitigen Auflösung des Arbeitsverhältnisses ein positiver Stundensaldo, so wird dieser ausbezahlt.
- Bei einer Kompensation der Ferien, Gleitzeit, Überstunden oder Überzeit im Falle einer vorzeitigen Auflösung des Arbeitsverhältnisses, muss der Mitarbeitende dieser ausdrücklich zustimmen.
- Bei einer Freistellung eines Mitarbeitenden auf den Kündigungszeitpunkt, kann die Firma die Kompensation von Ferien, Gleitzeit, Überstunden und Überzeit anordnen.
- Besteht im Zeitpunkt der Auflösung des Arbeitsverhältnisses ein negativer Stundensaldo, so verfallen diese Stunden zu Lasten der Firma. Davon ausgenommen bleiben Minussaldi, die durch Selbstverschulden des Mitarbeitenden entstanden sind. In diesem Falle können die Stunden vom letzten Lohn abgezogen werden.